

1501630-34.2021.8.26.0599

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/08/2022

... Teixeira de Freitas - j. 28/02/2021 - grifei)

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. SIMULAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA E VIOLÊNCIA. CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. REFORMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL EXTRAJUDICIAL. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DE POLICIAIS MILITARES. VALIDADE. "RES" NA POSSE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVAS SUFICIENTES A CONVENCER DO DECRETO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

2ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Sala 05/07, Alemães - CEP 13417-100, Fone: (19)3433-4177, Piracicaba-SP - E-mail: piracicaba2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1501630-34.2021.8.26.0599

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2289697/2021 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 20992365 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 2951/21/922 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 2289697 - 02º D.P. PIRACICABA, 2951/21/922 - 02º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALISON CAMARGO DA SILVA

Vítima:

DOUGLAS DO AMARAL ALMEIDA

Artigo da Denúncia:

*

Réu Preso

Tramitação prioritária

Aos 04 dias do mês de agosto de 2022, à hora designada, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, apresentaram-se a Exma. Sra. Dra. FLAVIA DE CASSIA GONZALES DE OLIVEIRA, MMª Juíza de Direito, o representante do Ministério Público, Dr. Denis Peixoto Parron e a Defensora Pública, Dra. Lúcia Thome Reinert. Apresentados o acusado ALISON CAMARGO DA SILVA, a vítima Douglas do Amaral Almeida e as testemunhas arroladas em comum pelas partes Alex Fabiano Jurno e Gabriel Pimenta de Souza.

Fica consignado que foi assegurado o direito de entrevista do acusado com sua defensora, em reunião virtual apartada, no estrito cumprimento do artigo 185, § 5º, do C.P.P., tendo a MM Juíza feito ao acusado a observação determinada no artigo 186

do Código de Processo Penal.

INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes, pela MM. Juíza foram colhidos os depoimentos da vítima (Douglas) e testemunha (Alex) pelo sistema virtual e, em seguida, interrogado o réu.

Pelas partes foi dito que desistem da oitiva da testemunha Gabriel.

Em seguida, pela MM Juíza foi deliberado:

Homologo a desistência das partes em relação à testemunha Gabriel Pimenta de Souza.

“Não havendo mais provas a serem produzidas, encerro a instrução, determinando às partes que passem aos debates orais:

Dada a palavra ao ilustre representante do Ministério Público, manifestou-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM.Juíza, ALISON CAMARGO DA SILVA está sendo processado como incurso no artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso III, do Código Penal.

Feito regularmente contratado.

Procede a ação penal.

DOS FATOS, com indicação das provas de autoria e materialidade:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 22 de outubro de 2021, por volta de 21h10min, na Rua Silva Jardim, nº 1.763, Bairro Cidade Alta, nesta cidade e comarca de Piracicaba, ALISON CAMARGO DA SILVA, qualificado e indiciado às fls. 05 e 21/25, subtraiu, mediante emprego de chave falsa, para si ou para outrem, o veículo VW/Gol CLI, cor vermelha, placas BXK5A06, Rio das Pedras/SP, ano 1996, Renavam 00658598902, avaliado em R\$ 10.000,00 (dez mil reais), pertencente a Douglas do Amaral Almeida. Segundo foi apurado, ALISON – que de longa data se dedica à prática de furto de veículos (Sempre se utilizando de chave “mixa” e tendo como alvo veículos VW/Saveiro - 0000063-47.2018.8.26.0599 -, VW/Gol - 0010169-27.2018.8.26.0451 e 0010169-27.2018.8.26.0451 – e VW/Santana - 1536906-90.2018.8.26.0451) – se apossou de uma chave “mixa” e, aproveitando-se da vigilância atenuada pelo período de repouso noturno, decidiu furtar o VW/Gol placas BXK5A06 estacionado em via pública. Empregando a chave falsa, ingressou no automóvel e acionou o motor. Em seguida, deixou o local conduzindo o veículo. A vítima percebeu o furto e imediatamente comunicou a Polícia Militar. Instantes depois, a placa veicular foi identificada pelo sistema de radar inteligente nas proximidades da Avenida Dr. Paulo de Moraes, orientando a intervenção dos agentes: ALISON foi abordado quando parou o auto no semáforo de um cruzamento.

Informalmente, confessou a prática delitiva e indicou aos policiais a chave “mixa” na ignição do automóvel (fls. 02/03).

Na delegacia, ALISON ficou silente (fls. 05).

O veículo recuperado foi avaliado (fls. 12) e restituído à vítima (fls. 15). A chave falsa foi apreendida (fls. 10 e foto fls. 11).

DA PROVA NA FASE JUDICIAL

Douglas do Amaral Almeida – vítima – confirmou a subtração de seu veículo. Estava em seu serviço e foi trabalhar na escola, onde trabalha na portaria. O carro estava na via pública, em frente à escola. Depois, saiu e ao retornar com o supervisor para a escola viu um Gol branco passando. Provavelmente o furtador desceu desse veículo e fez a subtração. Viu essa ação pelas câmaras da escola. Comunicou a Polícia e o carro foi recuperado instantes depois. Ele estourou o miolo da porta e da ignição.

Alex Fabiano Jurno – Policial Militar – confirmou que foi avisado do furto e abordou o veículo em um semáforo. O réu era o condutor.

Interrogado, o réu confessou a subtração. Disse que usava muitas drogas na época dos fatos. Usou uma chave mixa e subtraiu o Gol vermelho. Ia trocar o carro por drogas, mas foi abordado antes pelos policiais.

NÃO HÁ DÚVIDAS

Diante das circunstâncias, notadamente as condições pessoais do agente – habitual furtador de veículo com emprego de chave falsa -, o breve lapso temporal entre o furto e a localização do automóvel na posse do denunciado, bem como a apreensão de “mixa” em pleno emprego, é certo que foi ALISON quem subtraiu o veículo pertencente à vítima.

Houve confissão.

DAS PENAS

Folha de antecedentes e respectivas certidões nos autos: ALISON CAMARGO DA SILVA é portador de maus antecedentes e reincidente específico – condenado por tentativa de furto qualificado (0000063-47.2018.8.26.0599 – fls. 49, 0000334-56.2018.8.26.0599 – fls. 50) e furto qualificado (0010169-27.2018.8.26.0451 – fls. 51, 1500066-54.2020.8.26.0599 – fls. 54); atualmente figura como réu na ação penal n.º 1536906-90.2018.8.26.0451, 3ª Vara Criminal de Piracicaba, pela prática de furto qualificado (fls. 55).

Pena acima do mínimo legal, regime fechado (não cabe a Súmula 269 do STJ), sem substituição por restritiva de direitos.

DO PEDIDO FINAL

Ante o exposto, pela procedência da presente ação penal nos termos iniciais.

Dada a palavra à nobre defensora do acusado, manifestando-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM.Juíza, [16:24] Lucia Thome Reinert

Primeiramente, postula-se pela absolvição do acusado, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, tendo em vista que o material probatório se mostra insuficiente para ensejar uma condenação e levando-se em consideração o princípio do in dubio pro reo, em casos de dúvida, deve prevalecer a absolvição em favor do acusado.

Todavia, caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, na primeira fase da dosimetria da pena, requer-se que a pena base seja fixada em seu mínimo legal, tendo em vista as circunstâncias e por se tratar de crime cometido sem violência ou grave ameaça.

Na segunda fase de dosimetria, requer-se a compensação da reincidência com a confissão.

Na terceira fase, requer-se o afastamento da causa de aumento prevista no §1º, do artigo 155, tendo em vista a impossibilidade de a referida causa de aumento incidir no crime de furto na sua forma qualificada, como ocorre no caso em questão. É o recente entendimento do STJ:

A causa de aumento de pena prevista no parágrafo 1º do artigo 155 do Código Penal (prática de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (parágrafo 4º) – REsp 1.888.756/SP, REsp 1.890.981/SP e REsp 1.891.007/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/05/2022, Tema 1087.

Por fim, levando-se em conta o acolhimento das teses citadas, requer-se a fixação de regime diverso do fechado, haja vista o quantum de pena a ser aplicada ao caso concreto e, em que pese a reincidência do réu, considerando-se os preceitos da Súmula 269 do STJ, que permite a aplicação de regime mais benéfico ao réu reincidente condenado a pena igual ou inferior a quatro anos. Frisando-se que a imposição de regime mais grave deva ser devidamente fundamentada, de acordo com as Súmulas 718 e 719 do STF, bem como a Súmula 440 do STJ

Em seguida pela MM.Juíza foi dito o seguinte:

Passo a proferir a seguinte sentença:

VISTOS.

ALISON CAMARGO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, parágrafos 1º e 4º, inciso III, do Código Penal, porque no dia 22 de outubro de 2021, por volta de 21h10, na Rua Silva Jardim, nº 1.763, Bairro Cidade Alta, nesta cidade e comarca de Piracicaba, subtraiu, mediante emprego de chave falsa, para si ou para outrem, o veículo VW/Gol CLI, cor vermelha, placas BXK5A06, Rio das Pedras/SP, ano 1996, Renavam 00658598902, avaliado em R\$ 10.000,00 (dez mil reais), pertencente a D.A.A.

Segundo a denúncia, ALISON – que de longa data se dedica à prática de furto de veículos – se apossou de uma chave “mixa” e, aproveitando-se da vigilância atenuada pelo período de repouso noturno, decidiu furtar o VW/Gol placas BXK5A06 estacionado em via pública.

Empregando a chave falsa, ingressou no automóvel e acionou o motor. Em seguida, deixou o local conduzindo o veículo.

A vítima percebeu o furto e imediatamente comunicou a Polícia Militar.

Instantes depois, a placa veicular foi identificada pelo sistema de radar

inteligente nas proximidades da Avenida Dr. Paulo de Moraes, orientando a intervenção dos agentes: ALISON foi abordado quando parou o auto no semáforo de um cruzamento.

Informalmente, confessou a prática delitiva e indicou aos policiais a chave "mixa" na ignição do automóvel (fls. 02/03).

Na delegacia, ALISON ficou silente (fls. 05).

O veículo recuperado foi avaliado (fls. 12) e restituído à vítima (fls. 15). A chave falsa foi apreendida (fls. 10 e foto fls. 11).

Diante das circunstâncias, notadamente as condições pessoais do agente - habitual furtador de veículo com emprego de chave falsa -, o breve lapso temporal entre o furto e a localização do automóvel na posse do réu, bem como a apreensão de "mixa" em pleno emprego, é certo que foi ALISON quem subtraiu o veículo pertencente à vítima.

A denúncia foi recebida (fls. 111/112), o réu citado (fls. 121), apresentando resposta escrita, na qual requereu a revogação da prisão preventiva e alegou inocência (fls. 125/128).

O recebimento da denúncia foi mantido, designando-se audiência virtual (fls. 136/138). A audiência foi redesignada, em razão de problema de saúde do réu, quando lhe foi concedida a liberdade provisória (fls. 163/166).

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e 01 testemunha comum, sendo o réu interrogado.

Encerrada a instrução, em memoriais, as partes se manifestaram.

É o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

1) Da materialidade

A materialidade delitiva está consubstanciada no auto de exibição e apreensão de fls. 10, no auto de avaliação de fl. 12, segundo o qual o veículo foi avaliado em R\$ 10.000,00.

2) Da autoria

A autoria criminosa é certa e deve ser atribuída ao réu.

Durante a fase policial, o réu permaneceu calado (fl. 05).

Na fase judicial, o réu disse que realmente foi ele quem subtraiu o veículo. estava usando muita droga naquela época e o traficante disse que se levasse um veículo até ele, iria lhe dar drogas. Ele mesmo lhe entregou a chave. Andou, até que conseguiu visualizar o Gol vermelho e o subtraiu. Depois, foi abordado pelos policiais. Os policiais até o orientaram a procurar outro caminho. Iria trocar o veículo por droga.

A prova dos autos foi suficiente para a certeza da acusação. Vejamos.

A vítima D.A.A. declarou que chegou um pouco atrasado no trabalho e o supervisor pediu que saísse com ele. Deixou seu carro estacionado em frente da escola onde trabalha, como porteiro. Assim que retornou, um Gol branco passou em frente à portaria e parou na lateral. Viu, pelas câmeras de segurança da escola, que o furtador desceu desse veículo Gol branco. O seu veículo estava estacionado perto da portaria, onde fica. Da portaria, via da metade do carro para trás. Quando o carro saiu, cantando pneu, conseguiu vê-lo. Acionou o 190 e abriu o computador para elaborar o boletim de ocorrência on line. Antes de terminar, o policial ligou e avisou que o carro tinha sido recuperado. Foi para a Delegacia e recuperou o veículo. o policial lhe contou que o veículo estava na Av. Doutor Paulo. O miolo da ignição e da porta tinham sido estourados, o som estava estourado e ainda teve uma multa para pagar.

O policial militar Alex Fabiano Jurno relatou que estavam em patrulhamento, quando foi irradiado o furto do veículo. Pesquisaram que o veículo furtado tinha acabado de passar pelo semáforo inteligente que estavam e, logo na frente, avistaram o veículo, na mesma mão de direção. No próximo semáforo, o veículo parou e o abordaram. Só o réu estava no veículo. encontraram uma chave micha na ignição do veículo. O réu confirmou a subtração. Fizeram contato com a vítima, que viu o carro indo embora. Não conhecia o réu.

Ouvido apenas perante a autoridade policial, o policial militar Gabriel Pimenta de

Souza esclareceu que foi acionado para atender ocorrência versando sobre um furto de veículo ocorrido na Rua Silva Jardim, número 1763. O solicitante transmitiu as características do veículo furtado. Alguns instantes depois, foi alertado de que o veículo em comento havia passado por um radar localizado na Avenida Doutor Paulo de Moraes. Na Rua Dona Lídia esquina com Barão de Serra Negra seu parceiro chamou a atenção por ter localizado o veículo suspeito. Aproveitou que o veículo parou num semáforo e realizou a abordagem, não permitindo reação por parte do criminoso. No veículo, somente estava o condutor. Uma vez questionado de maneira informal, o réu confirmou o furto mediante utilização de chave falsa. Na ignição realmente havia uma chave micha (fl. 03).

Com efeito, a prova é suficiente para a certeza da autoria.

O réu, na fase policial, não apresentou versão sobre os fatos. Em solo judicial, ele confessou que subtraiu o veículo, para trocá-lo por drogas.

A vítima afirmou que estacionou seu veículo e ingressou no trabalho. Estava na portaria, quando viu seu veículo cantando o pneu e deixando o local.

O policial militar relatou que foi transmitida a informação sobre o furto do veículo, com suas características. Depois, souberam que o veículo furtado tinha passado por um radar inteligente, poucos segundos antes deles e seguiram a direção, até que conseguiram abordar o condutor, num semáforo. Informalmente, o réu confirmou o furto, mediante chave falsa, que estava na ignição.

Nesses termos, o réu foi flagrado pelos policiais militares, logo em seguida ao furto, conduzindo o veículo subtraído que ainda estava com a chave falsa na ignição.

Esses elementos são suficientes para a certeza da autoria.

Ainda que assim não fosse, ter sido o réu encontrado na posse do veículo, por si só, já faz presumir-se a autoria, cabendo ao próprio acusado a tarefa de afastar tal presunção.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Furto simples - Recurso defensivo - Absolvição - Fragilidade - Materialidade e autoria demonstradas - Apreensão da res em poder do acusado gera a presunção da autoria do delito, invertendo-se o ônus da prova - Pena reclusiva mantida - Dia-multa fixado no valor unitário mínimo legal - Regime inalterado dada a comprovada presença de antecedentes criminais - Inviável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos - Ausência de recurso ministerial nesse sentido - Recurso parcialmente provido". (TJSP - Apelação Criminal 0000318-78.2015.8.26.0544. Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Fernando Torres Garcia - j. 20/08/2020 - grifei)

"APELAÇÃO CRIMINAL - Furto qualificado pelo concurso de agentes - Sentença condenatória - Pleito absolutório inadmissível - Provas suficientes de materialidade e autoria delitiva - Réu que foi surpreendido na posse do produto furtado, sem explicação plausível - Prova oral suficiente para a condenação - (...)". (TJSP - Apelação Criminal 1500587-42.2018.8.26.0575. Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto - j. 02/03/2021 - grifei)

"APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO - ARTIGO 155, § 1º e § 4º, inciso I, DO CÓDIGO PENAL - Subtração de diversos itens de vestuário do interior de estabelecimento comercial, mediante quebra da vidraça da loja, durante repouso noturno - Recurso defensivo que não questiona a autoria delitiva. Confissão. Apreensão em flagrância em posse da res. Ainda, palavras da vítima e dos servidores policiais seguras e consistentes. Condenação mantida - (...). RECURSO NÃO PROVIDO". (TJSP - Apelação Criminal 1501430-28.2019.8.26.0201. Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): José Vitor Teixeira de Freitas - j. 28/02/2021 - grifei)

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. SIMULAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA E VIOLÊNCIA. CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. REFORMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL EXTRAJUDICIAL. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DE POLICIAIS MILITARES. VALIDADE. "RES" NA POSSE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVAS SUFICIENTES A CONVENCER DO DECRETO CONDENATÓRIO. CONSUMAÇÃO. A SIMPLES INVERSÃO DA POSSE DA COISA SUBTRAÍDA É O BASTANTE PARA A CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. INTELIGÊNCIA DO ART. 59, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL. REINCIDÊNCIA

ESPECÍFICA COMPROVADA. REGIME PRISIONAL FECHADO. PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO EM DESFAVOR DO RÉU. (...) 4. Encontro de parte da "res furtiva" em poder do agente, a lhe impor o ônus, do qual não se desincumbiu, de explicar tal posse, de início muito comprometedor, tanto mais ante o reconhecimento que a vítima realizou do indigitado agente. Inversão do ônus da prova. Precedentes do STF, "mutatis mutandis" (ARE 822.045/SC - Rel. Min. Roberto Barroso - j. 28.08.2014 - DJE 02.09.2014 e RE 731.662/SC - Rel. Min. Dias Toffoli - j. 22.05.2014 - DJE - 28.05.2014) e do STJ (ARE 329.535/PI - Rel. Min. Marilza Maynard - 6ªT. - DJE 25.08.2014 e HC 243.033/SP - Rel. Min. Jorge Mussi - 5ªT. - j. 19.11.13) e do TJSP (Ap. 0086071-98.2013.8.26.0050 - Rel. Des. Salles Abreu - j. 17.09.2014; Ap. 0010663-73.2011.8.6.0664 - Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavaleiro - j. 02.09.2014 e Ap. 0090615-03.2011.8.26.0050 - Rel. Des. Grassi Neto - j. 20.03.2014). (...) (TJSP; Apelação Criminal 0038485-65.2013.8.26.0050; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 11ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/11/2018; Data de Registro: 07/12/2018).

APELAÇÃO DAS DEFESAS. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE E PELO CONCURSO DE AGENTES. VALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. "RES" ENCONTRADA EM PODER DOS RECORRENTES, O QUE EXIGE EXPLICAÇÃO SOBRE A POSSE ESPÚRIA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RÉUS CONFESSOS. TESTEMUNHOS DE AGENTES PÚBLICOS. VALIDADE. PRECEDENTES. QUALIFICADORAS DEMONSTRADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ESTELIONATO. "MUTATIO LIBELLI". FURTO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. REGIME ABERTO MANTIDO. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS. (...) 2. Materialidade e autorias comprovadas com relação ao crime de furto. Circunstâncias do caso concreto indicam o dolo adequado às espécies, sobretudo pelas provas orais, colhidas perante o contraditório, recepcionadas pelas demais provas dos autos. 3. Furto. Encontro da "res furtiva" em poder do agente, a lhe impor o ônus, do qual não se desincumbiu, de explicar tal posse, de início muito comprometedor. Precedentes do TJSP (Ap. 0000880-56.2011.8.26.0244 - 8ª C - Rel. Des. Alcides Malossi Junior - j. 23.02.2017 - DJe 23.02.2017; Ap. 0023445-74.2015.8.26.0405 - 3ª C - Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavaleiro - j. 14.02.2017 - DJe 14.02.2017; Ap. 0002534-30.2011.8.26.0357 - 8ª C - Rel. Des. Carlos Monnerat - j. 09.02.2017 - DJe 16.02.2017; Ap. 0002710-04.2014.8.26.0066 - 9ª C - Rel. Des. Souza Nery - j. 15.12.2016 - DJe 09.01.2017 e Ap. 3001436-92.2013.8.26.0484 - 8ª C - Rel. Des. Grassi Neto - j. 22.09.2016 - DJe 31.01.2017). (...) (TJSP; Apelação 0042098-25.2015.8.26.0050; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 8ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 10/04/2018; Data de Registro: 13/04/2018).

A condenação, portanto, se impõe.

3) Da qualificadora da chave falsa

Como se percebe dos autos, a subtração foi realizada com a chave falsa que ainda foi encontrada na ignição, pelos policiais militares que abordaram o réu.

Aliás, o laudo do objeto de fls. 146/148, concluiu que se trata de uma chave de ignição de veículo, construída com a finalidade de abrir fechaduras ou ignições de veículos. Com seu desbaste pode também ser utilizada como chave falsa, em tratando-se de veículos de semelhante tipo de abertura da ignição.

Assim, o uso de chave falsa encontra amparo nos autos.

4) Do repouso noturno

O furto cometido durante o repouso noturno, assim reconhecido entre o período em que, naquela localidade onde os fatos ocorreram, a população costumeiramente se recolhe e desperta para a vida cotidiana, é apenado com maior rigor, uma vez que o bem jurídico tutelado está mais vulnerável.

No caso concreto, o réu praticou o delito em um veículo estacionado na Rua Silva Jardim, por volta das 21h10. Assim, embora o veículo estivesse trancado, o fato é que o horário era de menor atenção e a res estava menos protegida, por isso, a causa de aumento deve ser reconhecida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça havia alterado o entendimento, até então pacífico, para autorizar a existência do furto qualificado noturno. Recentemente, contudo, esse entendimento foi afastado, em sede de recurso

repetitivo e, portanto, de aplicação cogente, para entende que aos furtos qualificados não é possível o reconhecimento da causa de aumento do furto noturno. É este o teor do Tema 1087 do Superior Tribunal de Justiça: "A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática de crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua figura qualificada (§ 4º)"

Nesse sentido, a nova jurisprudência:

HABEAS CORPUS Nº 748471 - SC (2022/0178253-0) DECISÃO VALDECI DOS SANTOS alega sofrer constrangimento ilegal no seu direito de locomoção em decorrência de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina na Apelação n. 5020649-51.2021.8.24.0023. Neste writ, a defesa requer o afastamento da majorante do repouso noturno ao furto qualificado, ao argumento de a exasperação é desproporcional e está em contrariedade com a atual jurisprudência desta Corte Superior. Decido. O habeas corpus comporta pronta solução, pois a pretensão defensiva está respaldada em tese fixada no tema repetitivo n. 1.087. Deveras, em recente acórdão prolatado em 25/5/2022 (Rel. Ministro João Otávio de Noronha, pendente de publicação), que constituiu overruling do entendimento até então adotado, a 3ª Seção do STJ fixou a tese de que "A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)" (destaquei). No caso em exame, o paciente foi condenado a 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 155, §§ 1º e 4º, I, do Código Penal. Assim, em atenção ao sistema de precedentes qualificados e à nova orientação desta Corte Superior, a majorante do repouso noturno deve ser excluída da dosimetria. Passo, portanto, ao redimensionamento da sanção. A pena-base do agente foi fixada em 2 anos de reclusão, além de 10 dias-multa. Na segunda etapa, reconhecida a agravante da multirreincidência e a atenuante da confissão espontânea, a reprimenda ficou em 2 anos e 2 meses de reclusão mais 11 dias-multa. Na terceira fase da dosimetria, deve ser decotada a causa de aumento do art. 155, § 1º, do CP. Assim, ausentes outras moduladoras, a pena definitiva é de 2 anos e 2 meses de reclusão mais 11 dias-multa. À vista do exposto, concedo a ordem in limine, a fim de redimensionar a pena do paciente para 2 anos e 2 meses de reclusão mais 11 dias-multa. Publique-se e intimem-se. Brasília (DF), 13 de junho de 2022. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ Relator (STJ - HC: 748471 SC 2022/0178253-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 17/06/2022 - grifei)

5) Do dispositivo e da pena

Na dosagem da pena, as diretrizes do artigo 59 do Código Penal devem ser consideradas.

O réu possui antecedentes criminais (fls. 49/50 - Processo n. 0000291-49.2016.8.26.0451), de forma que sua pena-base deve ser calculada acima do mínimo legal: reclusão de 02 anos e 04 meses e 11 dias-multa.

A reincidência específica (fls. 49 - Processo n. 0000063-47.2018.8.26.0599; fls. 50 - Processo n. 0000334-56.2018.8.26.0599) se compensa com a confissão, mantendo-se a pena-base.

Não há outras agravantes, atenuantes, ou causas de aumento e diminuição a serem consideradas.

O réu possui maus antecedentes e é reincidente em crime contra o patrimônio, demonstrando que as penas anteriores não foram suficientes para mantê-lo longe da delinquência. Assim, o único regime adequado é o mais gravoso.

Pena final: reclusão de 02 anos e 04 meses, em regime inicial fechado, e 11 dias-multa, diária mínima.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal e o faço para CONDENAR ALISON CAMARGO DA SILVA, como incurso nas penas do artigo 155, parágrafo 4º, inciso III, do Código Penal, à pena de reclusão de 02 anos e 04 meses, em regime inicial fechado, e 11 dias-multa, diária mínima.

O réu é reincidente específico, de forma que não tem direito à substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos.

Não é possível a detração, considerando o tempo de prisão preventiva e a pena fixada.

O réu encontra-se em liberdade e assim poderá continuar, caso deseje recorrer desta

sentença.

Custas na forma da lei.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Ao final, pela MM. Juíza foi feito um breve resumo da sentença e, indagadas as partes, por elas foi dispensado o compartilhamento da sentença por meio da ferramenta TEAMS.

Tendo em vista que o réu manifestou desejo de recorrer da sentença, pela MM. Juíza foi dito: "recebo o recurso interposto pelo réu, devendo a serventia providenciar a remessa dos autos à Defensoria Pública, para apresentar as razões".

Ressalto que toda a instrução criminal foi gravada pela ferramenta Teams que poderá ser acessado pelo SAJ e pelo link de acesso que oportunamente será juntado aos autos.

Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Maria Helena C. Oliveira, escrevente técnico judiciário, digitei.

MM. Juiz(a):

Promotor(a):

Defensor(a):

Ré(u):